

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5038/2539

พนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี
นาย ชวลิต กัณหา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 319

คำว่า"ผู้ปกครอง"ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา319หมายถึงผู้ใช้อำนาจปกครองอย่างบิดามารดาผู้เสียหายเป็นผู้ปกครองและดูแลผู้เยาว์ทั้งในฐานะบิดาและนางจ้างโดยได้รับมอบหมายจากบิดามารดาของผู้เยาว์จึงเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองการที่จำเลยพาผู้เยาว์ไปจากผู้เสียหายโดยปราศจากเหตุอันสมควรเป็นความผิดฐานพรากผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา319วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276,319,

91

จำเลยให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพิจารณา แล้ว พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 วรรคแรก จำคุก 2 ปี นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยแต่เพียงว่าผู้เสียหายเป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลผู้เยาว์อันจะทำให้การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 วรรคแรก หรือไม่ จำเลยฎีกาว่าที่โจทก์อ้างว่านางจรีพร ศรีประเสริฐ ผู้เสียหายเป็นน้าของผู้เยาว์ โดยเป็นญาติห่าง ๆ กันนั้น โจทก์มิได้นำบิดามารดาของผู้เยาว์มาสืบยืนยันจึงเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ โดยถือเอาความสัมพันธ์ที่เป็นญาติว่าเป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ซึ่งขัดกับคำเบิกความของผู้เยาว์ที่ตอบทนายจำเลยถามค้านว่า ก่อนหน้าที่ผู้เยาว์จะมาทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านของผู้เสียหาย ผู้เยาว์ก็ทำงานอยู่ที่ร้านอาหารทับทิมมาก่อน แสดงว่าผู้เสียหายมิได้ไปรับมาจากบิดามารดาของผู้เยาว์ และหลังเกิดเหตุแล้วไม่นาน ผู้เยาว์ก็ย้ายไปทำงานที่ร้านอาหารเจริญทิพย์ แสดงว่าผู้เยาว์มีอิสระในการทำงานและพักอาศัยจะไปไหนกับใครก็ไม่ต้องขออนุญาตจากใคร ปกติแล้วเด็กเสิร์ฟทำงานที่ไหนก็พักอาศัยอยู่กับร้านที่ตนทำงานอยู่ผู้เยาว์จึงมิได้อยู่ในความปกครองดูแลของผู้เสียหายแต่อย่างใดเห็นว่าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 คำว่า ผู้ปกครองหมายถึงผู้มีฐานะทางกฎหมายเกี่ยวพันกับเด็กเช่นเป็นบิดามารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองส่วนผู้ดูแลหมายถึงผู้ควบคุมระวังรักษาเด็กโดยข้อเท็จจริง เช่น ครูอาจารย์ นายจ้าง เป็นต้นคดีนี้นอกจากผู้เสียหายจะเบิกความว่า มีศักดิ์เป็นน้าของผู้เยาว์และเด็กหญิงนงเยาว์แล้ว ยังเบิกความด้วยว่า ได้ไปรับทั้งสองคนมาจากพ่อแม่ของคนทั้งสอง โดยได้บอกกับพ่อแม่ของคนทั้งสองว่าจะพามาเป็นเด็กเสิร์ฟช่วยขายอาหาร พ่อแม่ของคนทั้งสองบอกให้ผู้เสียหายปกครองดูแลคนทั้งสองด้วย ผู้เสียหายให้คนทั้งสองพักอาศัยอยู่

ที่ร้านและห้ามไม่ให้ไปเที่ยวไหนกับผู้ชาย เมื่อจำเลยกับผู้เยาว์รู้จักกันแล้วมาระยะ
หลังจำเลยได้มาขออนุญาตพาผู้เยาว์ออกไปข้างนอก ผู้เสียหายไม่อนุญาต ในวันที่
19 กันยายน 2536 เวลาใกล้เที่ยงวัน จำเลยได้มาขออนุญาตพาผู้เยาว์ออกไปดู
ภาพยนตร์ผู้เสียหายก็ไม่อนุญาต หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์เด็กหญิงนงเยาว์เล่า
ให้ผู้เสียหายฟังว่าผู้เยาว์ได้เล่าฟังว่าจำเลยพาไปเที่ยวจังหวัดลพบุรีแล้วร่วมประเวณี
ด้วย เมื่อทราบจากเด็กหญิงนงเยาว์แล้วจึงได้สอบถามผู้เยาว์ว่าเป็นความจริงตามที่
เด็กหญิงนงเยาว์บอกหรือไม่ ผู้เยาว์รับว่าจริง และบอกว่าอาทิตย์หน้าจำเลยจะพาคน
มาสู่ขอ แต่เมื่อถึงกำหนด จำเลยไม่มาผู้เสียหายจึงให้เด็กหญิงนงเยาว์ไปตามจำเลย
ที่ร้านเสริมสวยเข้มทองที่จำเลยอาศัยอยู่ พี่สาวจำเลยบอกว่าไม่มีคนชื่อจำเลยอยู่ร้าน
นี้ เมื่อเด็กหญิงนงเยาว์กลับมาบอกผู้เสียหายและเด็กหญิงนงเยาว์ได้ไปที่ร้านเสริม
สวยเข้มทองแจ้งเรื่องราวให้พี่สาวจำเลยทราบ และเห็นรถจักรยานยนต์ของจำเลย
จอดอยู่ จึงบอกให้เรียกจำเลยมา จำเลยบอกให้รับผู้เยาว์มาคุยกันที่นี้ผู้เสียหายว่าผู้
เยาว์ร้องให้อยู่ที่ร้านให้ไปคุยกันที่ร้านจำเลยไม่ยอมไป ผู้เสียหายจึงแจ้งความโดยมีผู้
เยาว์และเด็กหญิงนงเยาว์เบิกความสนับสนุนว่า ผู้เสียหายได้ไปรับทั้งสองคนมาจาก
จังหวัดน่านให้มาทำงานที่ร้านอาหารของผู้เสียหาย และพ่อแม่ของทั้งสองคนบอกให้
ผู้เสียหายปกครองดูแลระหว่างที่อยู่ร้านอาหารและผู้เยาว์ก็เบิกความว่าได้เล่าเรื่อง
ราวที่เกิดขึ้นกับตนให้เด็กหญิงนงเยาว์ฟังจริง และเด็กหญิงนงเยาว์ก็เบิกความว่าได้
ไปตามจำเลยที่ร้านเสริมสวยเข้มทอง เมื่อได้รับแจ้งว่าไม่มีชื่อของจำเลยอยู่ในร้าน
ก็ได้ไปที่ร้านเสริมสวยเข้มทองกับผู้เสียหายอีกครั้งหนึ่งจริง พยานโจทก์ทั้งสามเบิก
ความได้สอดคล้องต้องกันและรับกันเป็นอย่างดี จึงมิใช่มีเพียงคำเบิกความลอย ๆ
ของผู้เสียหาย แต่ยังมีผู้เยาว์และเด็กหญิงนงเยาว์เป็นพยานสนับสนุนจึงมีน้ำหนักรับ
ฟังได้ว่า ผู้เสียหายเป็นผู้ปกครองและผู้ดูแลผู้เยาว์ทั้งในฐานะเป็นน้าและนายจ้างโดย
ได้รับมอบหมายจากบิดามารดาของผู้เยาว์ด้วยในขณะที่ผู้เยาว์ทำงานอยู่กับผู้เสีย
หายจริง การที่จำเลยมีการขออนุญาตจากผู้เสียหายพาผู้เยาว์ออกไปข้างนอกหรือพา

ไปดูภาพยนตร์ แต่ผู้เสียหายไม่อนุญาต นับเป็นการใช้อำนาจปกครองและดูแลผู้เยาว์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบิดามารดาผู้เยาว์และตามความเป็นจริง เมื่อผู้เสียหาย ทราบเรื่องราวว่าผู้เยาว์ถูกจำเลยพาไปร่วมประเวณี ก็ได้เอาใจใส่ให้เด็กหญิงนางเยาว์ ไปตามจำเลยมาเจอจากกัน เมื่อได้รับการปฏิเสธก็ได้ติดตามไปพบจำเลยที่ร้านเสริม สวยเข็มทองซึ่งจำเลยพักอาศัยอยู่ เมื่อเจอจากกลางกันไม่ได้ก็พาผู้เยาว์ไปแจ้งความ พกติดการณดังกล่าวมาแล้วว่าเป็นการแสดงตนใช้อำนาจปกครองดูแลผู้เยาว์ตามความ เป็นจริง แม้ต่อมาภายหลังผู้เยาว์จะไปทำงานที่ร้านเจริญทิพย์ ก็เป็นเวลาภายหลัง เกิดเหตุคดีนี้ แต่ขณะเกิดเหตุผู้เยาว์ยังอยู่ในความดูแลของผู้เสียหายการกระทำของ จำเลยที่พาผู้เยาว์ไปร่วมประเวณีจึงเป็นการรบกวนสิทธิหรือแยกสิทธิในการควบคุม ดูแลผู้เยาว์โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเป็นการพรากผู้เยาว์ไปจากความดูแลของ ผู้เสียหาย ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่ฟูก-ณรงค์ ดันติเตมิท)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ